



PUTUSAN

Nomor 561 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : ISMAIL EFENDI alias SUTEJA bin
BADAMANG DG. RANGKA;

Tempat Lahir : Bantaeng;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/6 September 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : BTN Lamalaka Lorong 4, RT 001 RW 003
Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 11 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL EFENDI alias SUTEJA bin BADAMANG DG. RANGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan berlanjut" melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL EFENDI alias SUTEJA bin BADAMANG DG. RANGKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa ISMAIL EFENDI alias SUTEJA bin BADAMANG DG. RANGKA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik Nomor Polisi DP 1553 TD (Nomor Rangka MHYANC22SMJ111403, Nomor Mesin K15BT1295133);
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam (Nomor Rangka MH3SE88H0NJ425970, Nomor Mesin E3R2E-3272762);
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 174-05-6969609-9 atas nama Ismail Efendi;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ISMAIL EFENDI alias SUTEJA bin BADAMANG DG. RANGKA;
- 1 (satu) unit motor Honda Stylo warna hitam Nomor Polisi DD 6969 FO (Nomor Rangka MH1KFD110RK037972, Nomor Mesin KFD1E1037951);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor Honda Stylo warna hitam Nomor Polisi DD 6969 FO tipe M1K03Q33L0 (Nomor Rangka MH1KFD110RK037972, Nomor Mesin KFD1E1037951 atas nama Ummul Qura);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna hitam (IMEI 1 356798102957502, IMEI 2 356799102957500);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Tahun 2007 Nomor Polisi DW 1843 GZ warna hitam metalik (Nomor Rangka MR053KK4079001142, Nomor Mesin 26R0409592);
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Camry Tahun 2007 Nomor Polisi DW 1843 GZ warna hitam metalik (Nomor Rangka MR053KK4079001142, Nomor Mesin 26R0409592);
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Camry Tahun 2007 Nomor Polisi DW 1843 GZ warna hitam metalik (Nomor Rangka MR053KK4079001142, Nomor Mesin 26R0409592 atas nama Muhammad Arsyad);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 November 2024;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Februari 2025;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 April 2025;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2025;

- 1 (satu) unit tablet merek Hanzhong warna *silver*;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hj. Yani binti H. Conreng;

5. Menetapkan agar Terdakwa ISMAIL EFENDI alias SUTEJA bin BADAMANG DG. RANGKA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 87/Pid.B/2025/PN Ban tanggal 18 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL EFENDI alias SUTEJA bin BADAMANG DG. RANGKA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 November 2024;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 08 Januari 2025;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Februari 2025;

- 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 April 2025;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Pendaftaran Penerimaan Polisi dari Hj. Yani binti H. Conreng kepada Ismail Efendi alias Suteja bin Badamang Dg. Rangka sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2025;
- 1 (satu) unit tablet merek Hanzhong warna *silver*;
- 1 (satu) unit motor Honda Stylo warna hitam Nomor Polisi DD 6969 FO (Nomor Rangka MH1KFD110RK037972, Nomor Mesin KFD1E1037951);
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Stylo warna hitam Nomor Polisi DD 6969 FO tipe M1K03Q33L0 (Nomor Rangka MH1KFD110RK037972, Nomor Mesin KFD1E1037951 atas nama Ummul Qura);

Dikembalikan Kepada Saksi Hj. Yani binti H. Conreng;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik Nomor Polisi DP 1553 TD (Nomor Rangka MHYANC22SMJ111403, Nomor Mesin K15BT1295133);
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam (Nomor Rangka MH3SE88H0NJ425970, Nomor Mesin E3R2E3272762);

Dikembalikan kepada Saudara Jufri dan Saudara Suhardi HC alias Adding melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Tahun 2007 Nomor Polisi DW 1843 GZ warna hitam metalik (Nomor Rangka MR053KK4079001142, Nomor Mesin 26R0409592);
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Camry Tahun 2007 Nomor Polisi DW 1843 GZ warna hitam metalik (Nomor Rangka MR053KK4079001142, Nomor Mesin 26R0409592);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Camry Tahun 2007 Nomor Polisi DW 1843 GZ warna hitam metalik (Nomor Rangka MR053KK4079001142, Nomor Mesin 26R0409592 atas nama Muhammad Arsyad);
- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 174-05-69696099 atas nama Ismail Efendi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna hitam (IMEI 1 356798102957502, IMEI 2 356799102957500);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1565/PID/2025/PT MKS tanggal 6 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 87/Pid.B/2025/PN Ban tanggal 18 November 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Akta Pid.B/2025/PN Ban yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 14 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 6 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 14 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Agung (*judex juris*) terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sedangkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 ketentuan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Pasal 492 *juncto* Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa karena ketentuan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan Pasal 492 *juncto* Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan terbaru tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal penerapan hukum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga memohon untuk diputus sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan yaitu:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026



- a. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Hj. Yani binti H. Conreng terkait anaknya pasti akan lulus seleksi anggota Polri Tahun 2025 melalui kuota khusus dengan mencatut nama Saksi Kuswanto (Purnawirawan Polri/Mantan Wakapolres Bantaeng) tanpa izin seolah-olah Saksi Kuswanto adalah penjamin kelulusan tersebut;
- b. Bahwa Terdakwa berhasil menggerakkan Saksi Korban untuk menyerahkan uang secara tunai sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu November 2024 hingga Juni 2025 dengan total sebesar Rp755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), bahkan setelah Anak Saksi Hj. Yani binti H. Conreng dinyatakan tidak lulus psikotes dengan alasan untuk mendongkrak nilai;
- c. Bahwa Terdakwa membuat sendiri Surat Keterangan Palsu yang mengatasnamakan institusi Polri untuk menjelaskan kegagalan Anak Saksi Hj. Yani agar Saksi Hj. Yani tidak curiga. Terdakwa juga memberikan nomor telepon pribadinya kepada Saksi Hj. Yani binti H. Conreng dan berpura-pura menjadi Saksi Kuswanto melalui pesan singkat (WhatsApp/SMS) guna meyakinkan Saksi Hj. Yani binti H. Conreng tentang proses pengurusan masih berjalan;
- d. Bahwa uang yang diberikan Saksi Hj. Yani binti H. Conreng digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 492 *juncto* Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa berkaitan dengan status barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Stylo warna hitam Nomor Polisi DD 6969 FO, oleh karena tidak

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026



terdapat bukti diperoleh dari hasil kejahatan, atau merupakan barang kejahatan, atau merupakan barang yang secara terus menerus dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana sudah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan telah secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 492 *juncto* Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H.**,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** **itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001